

1510051-30.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2121201/2019 - 12º D.P. PARI, 4918311 - 12º D.P. PARI, 2029/19/112 - 12º D.P. PARI, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510051-30.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510051-30.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2121201/2019 - 12º D.P. PARI, 4918311 - 12º D.P. PARI, 2029/19/112 - 12º D.P. PARI, 2121201 - 12º D.P. PARI, 2029/19/112 - 12º D.P. PARI, 2121201 - 12º D.P. PARI, 2029/19/112 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jessica da Silva Rosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

JESSICA DA SILVA ROSA, foi condenado em primeira instância por infração ao art. 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga (fls. 117/120).

Ocorre que, a teor do art. 30, do mesmo dispositivo legal, a pena aplicada à ré prescreve em dois anos, prazo este já decorrido entre o recebimento da denúncia (04/06/2019 - fls. 60/62) e a data da publicação da sentença (25/11/2021 - fls. 121), pelo o que de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, com base nos arts. 107, IV, do Código Penal e 30, da Lei nº

11.343/06, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JESSICA DA SILVA ROSA, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Autorizo a incineração da droga apreendida. Oficie-se comunicando. Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA